

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5245/2534

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค ราชโอซาก้า กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย ประพันธ์ บุญ พา วัฒน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยกล่าวในคำให้การว่า ไม่รับรองว่าจะมีการส่งมอบเงินกู้ครบถ้วนจำนวนตามสัญญาหรือไม่ เพราะไม่ปรากฏจำนวนเงินนั้นทางเอกสารใด นอกจากสัญญารูปแบบมาตรฐานที่โจทก์ทำไว้ก่อนมีการลงนาม จำเลยมิได้กล่าวปฏิเสธให้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินกู้ไปตามสัญญา ทั้งมิได้ให้เหตุผลว่าเหตุใด โจทก์จึงไม่ได้ส่งมอบเงินให้จำเลยที่ 1 เหตุแห่งคำให้การปฏิเสธของจำเลยมิได้แสดงโดยชัดเจนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบตามข้อกล่าวอ้างของตน การจะบอกเลิกสัญญากันได้นั้น ต้องอาศัยข้อสัญญาหรือกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้เลิกสัญญาได้ จะเลิกสัญญาเอาเองโดยไม่มีข้อสัญญายินยอมกันหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เลิกสัญญานั้นไม่ได้ สัญญาจำประกันเงินกู้ ไม่ได้กำหนดเป็นข้อสัญญาให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ฝ่ายผู้จำประกันมีสิทธิเลิกสัญญาได้ และโจทก์ปฏิเสธไม่ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 บอกเลิกสัญญา ดังนั้นสัญญาจำประกันยังไม่ระงับไป.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ สาขา ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4,000,000 บาท ตกลงคิดดอกเบี้ยกันใน อัตราร้อยละ 19 ต่อปี จำเลยที่ 1 จะผ่อนชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทก์ เดือนละ 200,000 บาท กำหนดชำระหนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 19 มกราคม 2528 เพื่อ เป็นการประกันหนี้ดังกล่าว จำเลยที่ 1 นำที่ดินโฉนดที่ 1072 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และที่ดินโฉนดเลขที่ 16815 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัด โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งหกให้ชำระหนี้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้ง หกเพิกเฉยขอบังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,203,256.63 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จากต้นเงิน 3,028,597.23 บาท นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ชำระก็ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขาย ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากไม่พอก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งหกออกขาย ทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งหกให้การว่า นายวสันต์ คงจันทร์มิตรกุล มิได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดี นี้ เพราะผู้ทำการแทนโจทก์มิได้มีอำนาจบริบูรณ์ในวันลงนามมอบอำนาจและตราที่ ประทับมิใช่ดวงตราของโจทก์ จำเลยทั้งหกไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของสัญญา กู้ยืมตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องไม่รับรองว่ามีการส่งมอบเงินครบตามสัญญาหรือไม่ เพราะไม่ปรากฏเงินจำนวนนั้นทางเอกสารใด นอกจากสัญญารูปแบบมาตรฐานที่ โจทก์ทำไว้ก่อนมีการลงนาม โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ไม่ชอบด้วย ประกาศกระทรวงการคลังที่ให้ลดดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ 15 ต่อปีการบอกกล่าว

บังคับจำนองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตกลงกับโจทก์ยกเลิกการค้า
ประกันทั้งหมดแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์โจทก์บรรยายฟ้องเคลือบคลุมไม่แจ้งชัด
ในเรื่องการเป็นหนี้ การชำระหนี้และหนี้ค้างชำระ

ในระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 4 และที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายประพันธ์ บุญ
พาวัฒนา ที่ 1 นายเสรี ธัญญะเศรษฐ์ ที่ 2 นายวิชัยวิริยะไชโย ที่ 3 เข้ามาเป็นจำเลย
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต แต่ต่อมาจำเลยที่ 4 และที่ 5 ขออนุญาต ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,028,597.23 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่
โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ชำระก็ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ
หนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งหกขายทอดตลาด นำเงิน
มาชำระหนี้โจทก์จนครบ คำขออนุญาตยก

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นซึ่งไม่โต้แย้งกันแล้ว ฟังเป็นยุติได้ว่า
จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์จำนวน 4,000,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 นำ
ที่ดินจดทะเบียนจำนองไว้ 2 แปลงและจำเลยที่ 2-ที่ 6 ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลย
ที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ด้วย...

ปัญหาข้อต่อไปที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินกู้จำนวน 500,000 บาท จากโจทก์ เพราะผู้ทำการแทนโจทก์หักเงินนั้นไว้เป็นค่าปากถุง เป็นข้อสำคัญของ ความสมบูรณ์แห่งสัญญากู้เงิน โจทก์ไม่ได้นำเสนอปฏิเสธว่ามีได้ปฏิบัติดังกล่าว ข้อ กล่าวอ้างและนำเสนอของจำเลยจึงน่าเชื่อได้นั้น เห็นว่าในเรื่องนี้จำเลยกล่าวในคำ ให้การเพียงว่าไม่รับรองว่าจะมีการส่งมอบเงินกู้ครบถ้วนจำนวนตามสัญญาหรือไม่ เพราะไม่ปรากฏจำนวนเงินนั้นทางเอกสารใด นอกจากสัญญารูปแบบมาตรฐานที่ โจทก์ทำไว้ก่อนมีการลงนาม จำเลยมิได้กล่าวปฏิเสธให้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ รับเงินกู้ไปตามสัญญาทั้งมิได้ให้เหตุผลว่า เหตุใดโจทก์จึงไม่ได้ส่งมอบเงินให้จำเลยที่ 1 เหตุแห่งคำให้การปฏิเสธของจำเลยมิได้แสดงโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะนำเสนอตามข้อ กล่าวอ้างของตน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินกู้ 4,000,000 บาท ครบ ถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินหมายเลข จ.5 แล้ว...

ปัญหาข้อต่อไป จำเลยฎีกาว่า จำเลยที่ 2-ที่ 6 ได้บอกกล่าวยกเลิกสัญญาคำ ประกันต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว การจะบอกเลิก สัญญากันได้นั้นต้องอาศัยข้อสัญญาหรือกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้เลิกสัญญาได้ จะ เลิกสัญญาเอาเองโดยไม่มีข้อสัญญายินยอมกันหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เลิก สัญญานั้นไม่ได้ ตามสัญญาคำประกันเงินกู้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 ไม่ได้ กำหนดเป็นข้อสัญญาให้จำเลยที่ 2-ที่ 6 ฝ่ายผู้คำประกันมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทั้งข้อ เท็จจริงที่จำเลยนำเสนอก็ฟังได้ว่า ฝ่ายโจทก์ได้มีหนังสือหมายเลข ล.11 ตอบปฏิเสธไม่ ยินยอมให้จำเลยที่ 2-ที่ 6 บอกเลิกสัญญาคำประกันตามที่ทนายจำเลยมีหนังสือแจ้ง ไป สัญญาคำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2-ที่ 6 จึงยังไม่ระงับไป โจทก์ยังมีสิทธิ ขอให้บังคับจำเลยที่ 2-ที่ 6 ชำระหนี้ตามสัญญาคำประกันนั้นได้..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน4,203,256.63 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 3,028,597.23 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(จเร อำนวยการพัฒนา-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>